

АКТ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

(внесудебный порядок · ст. 349, ст. 350.1 ГК РФ)

г. Москва

«__» _____ 2026 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с условиями Договора займа № USDT-RUR/VDТ-KMK-1/21042026 от 21 апреля 2026 г. (далее — «Договор») и Акта приёма-передачи имущества в залог (Приложение №6) от «__» _____ 2026 г. и фиксирует факт обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке.

1. Стороны

Залогодержатель	Получатель имущества
<i>Сторона, обращающая взыскание</i> *** ИНН/КПП: ***/*** ОГРН: *** Юридический адрес: ***	<i>Уполномоченный получатель</i> *** ИНН/КПП: ***/*** ОГРН: *** Юридический адрес: ***

2. Сведения о предмете залога

Наименование актива	USDT (Tether USD)
Объём предмета залога	_____ USDT
Передача в залог удостоверена	Актом приёма-передачи имущества в залог (Приложение №6) от «__» _____ 2026 г.
TX-Hash передачи в залог	_____

3. Основание обращения взыскания

Обращение взыскания на предмет залога производится в связи с наступлением условия предоставления Заёмных средств Заёмщику, предусмотренного п. __ Договора. Стороны подтверждают надлежащее исполнение всех предварительных условий и отсутствие препятствий для реализации залогового механизма.

Обращение взыскания производится во внесудебном порядке в соответствии со ст. 349 ГК РФ на основании предварительного соглашения сторон, закреплённого в Договоре. Способ реализации — оставление предмета залога Залогодержателем за собой с последующей передачей Получателю (п. 2 ст. 350.1 ГК РФ).

4. Способ обращения взыскания и передача актива

Залогодержатель в одностороннем порядке оставляет предмет залога за собой по стоимости, определённой в соответствии с условиями Договора (п. ____ Договора).

Передача USDT Получателю производится путём проведения транзакции в публичной распределённой сети на адрес кошелька, согласованный Сторонами в Приложении к настоящему акту.

Адрес кошелька Получателя	_____
TX-Hash передачи Получателю	_____
Дата и время передачи (UTC)	« ____ » _____ 2026 г., ____:____:____
Номер блока подтверждения	_____

5. Расчёт удовлетворения требований

Стоимость предмета залога на момент обращения взыскания соответствует сумме требований Залогодержателя по Договору. Превышения стоимости предмета залога над размером удовлетворённых требований не имеется; основания для возврата разницы Залогодателю в порядке п. 3 ст. 350.1 ГК РФ отсутствуют.

6. Закрытие обязательств

Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают, что обязательства Залогодателя по Договору № USDT-RUR/VDT-KMK-1/21042026 считаются исполненными в полном объёме.

Залог по Договору прекращается одновременно с подписанием настоящего акта на основании пп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ.

Стороны не имеют взаимных финансовых или имущественных претензий, связанных с Договором.

7. Заключительные положения

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора займа № USDT-RUR/VDT-KMK-1/21042026 от 21.04.2026 г.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Залогодержателя:

От Получателя:

_____/ *** /
М.П.

_____/ *** /
М.П.

*Правовое основание: Глава 23 ГК РФ; ст. 348 ГК РФ (основания обращения взыскания); ст. 349 ГК РФ (порядок обращения взыскания, в том числе внесудебный); ст. 350.1 ГК РФ (реализация заложенного имущества во внесудебном порядке, способ — оставление за собой); ст. 352 ГК РФ (прекращение залога).
Применимо положение ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах.*